

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

08. Konu — Süreler ve Diğer Hükümler

Kısa Soru-Cevap · 38 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 08 — Süreler ve Diğer Hükümler

Kaynak: 8-SÜRELER VE DİĞER HÜKÜMLER.docx (GK m.10–14; GY m.31, 76, 318; Gümrük Genel Tebliği (Süre Değişimi) Seri No: 2 m.2). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Bakan ve Müsteşarlığın Yetkileri (GK m.10)

#	Soru	Cevap
1	İzin süreleri, teminat uygulamaları, muafiyet-istisna uygulamaları ve beyanın düzeltilmesine ilişkin sorun ve tereddütleri gidermeye kim yetkilidir?	Müsteşarlığın önerisi ile bağlı bulunduğu Bakan. (GK m.10/1-a)
2	GK m.10'da kriz hali olarak sayılan durumlar nelerdir?	Tabii afetler, tehlikeli ve salgın hastalıklar, büyük yangınlar, radyasyon ve hava kirliliği gibi kimyasal ve teknolojik olaylar, büyük nüfus hareketleri. (GK m.10/1-b)
3	Kriz bölgelerinde kullanılacak araç-gerecin yurda girişine ve sonra yurt dışına çıkarılması ya da serbest dolaşıma girişine kim karar verir?	Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan; giriş kayıtları tutulmak ve işlemler sonradan yapılmak üzere. (GK m.10/1-b)
4	Bazı tespit işlemlerinin gümrük müşavirleri eliyle yürütülmesine ilişkin usul ve esasları kim düzenler?	Müsteşarlık; belirleyeceği niteliklere sahip gümrük müşavirleri eliyle. (GK m.10/1-c)
5	Gümrük mevzuatındaki uygulamaların basitleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar nasıl belirlenir?	Yönetmelikle. (GK m.10/2)

Gümrük Kontrolleri ve Risk Analizi (GK m.10/A)

#	Soru	Cevap
6	Gümrük kontrolleri başka bir ülkede yürütülebilir mi?	Evet, uluslararası bir anlaşmanın öngörmesi halinde. (GK m.10/A-1)
7	Ani ve rastgele yapılanlar dışındaki gümrük kontrolleri neye dayanılarak yapılır?	Bilgisayarlı veri işleme tekniklerini kullanan risk analizi esas alınarak. (GK m.10/A-2)
8	Risk yönetimi çerçevesini kim oluşturur ve risk kriterleri için hangi verileri toplamaya yetkilidir?	Müsteşarlık; gümrük işlemleri, gümrük kabahatleri ve kaçakçılık fiillerine ilişkin veriler. Usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. (GK m.10/A-3)
9	Gümrük idareleri dışındaki yetkili kurumların kontrolleri nasıl yapılır?	5607 sayılı Kanunun 19. maddesi saklı kalmak kaydıyla gümrük idarelerinin koordinasyonunda ve mümkün olduğu ölçüde aynı yer ve zamanda. (GK m.10/A-4)
10	Gizli bilgilerin diğer ülkelerin gümrük idarelerine iletilmesine hangi şartla izin verilir?	12. madde saklı kalmak kaydıyla sadece uluslararası bir anlaşma çerçevesinde. (GK m.10/A-6)

Bilgi Verme, Gizlilik ve Belge Saklama (GK m.11–13)

#	Soru	Cevap
11	Gümrük işlemleriyle ilgili kişilerin bilgi ve belge verme yükümlülüğü nasıldır?	Müsteşarlığın veya gümrük idarelerinin talebi üzerine, gümrük işlemleriyle sınırlı ve belirlenen süreler içinde bütün belge-bilgiyi vermek ve her türlü yardımı sağlamak. (GK m.11)
12	Bilgi istenen kişiler özel kanunlardaki gizlilik hükümlerini ileri sürerek bilgi vermekten kaçınabilir mi?	Hayır, kaçınamazlar. (GK m.11)
13	Gizli nitelikteki bilgiler hangi hallerde açıklanabilir veya ilgili mercilere verilebilir?	Bilgiyi veren kişi veya makamın açık izniyle; ayrıca verilerin korunmasına ilişkin yasal hükümler veya yargı kararlarının gereği olarak ilgili mercilere. (GK m.12/1)
14	Gizli bilgilerin toplanması, saklanma süresi ve üçüncü kişilere verilmesine ilişkin hükümler nasıl belirlenir?	Yönetmelikle. (GK m.12/2)
15	Serbest dolaşıma giriş veya ihracat beyanına ilişkin belgeler ne kadar süre saklanır ve süre ne zaman işlemeye başlar? ★ 2021	Gümrük kontrolü amacıyla beş yıl; beyanların tescil edildiği yılın sonundan itibaren (başından değil). (GK m.13/a)
16	Nihai kullanım eşyası, başka rejime tabi eşya ve serbest bölgeye konulan eşyada saklama süresi hangi yılın sonundan işler?	Nihai kullanım (indirimli/sıfır vergi): gümrük gözetiminin sona erdiği yıl; başka rejim: rejimin sona erdiği yıl; serbest bölge: buralardan çıktıkları yıl. (GK m.13/b–d)

Sürelerin Hesaplanması ve Mücbir Sebep (GK m.14; GY m.31)

#	Soru	Cevap
17	Kanunda belirtilen süreler uzatılabilir veya ertelenebilir mi; mücbir sebep halinde ne olur?	Aksine özel bir hüküm bulunmadıkça uzatılamaz veya ertelenemez; mücbir sebep veya beklenmeyen hal varsa sebep ortadan kalkıncaya kadar süreler işlemez. (GK m.14/1; GY m.31/1)
18	Sürenin bitim tarihi resmi tatil gününe rastlarsa süre ne zaman biter?	İlk işgününün resmi çalışma saatleri sonunda. (GK m.14/1)
19	Hafta veya ay olarak belirlenen süre ne zaman sona erer?	Başladığı güne son hafta/ayda tekabül eden günün mesai saati bitiminde; tekabül eden gün yoksa o ayın son gününün mesai saati bitiminde. (GK m.14/2)
20	Gümrük idaresine yazılı başvuru taahhütlü postayla yapılırsa hangi tarih esas alınır?	Başvurunun postaya verildiği tarih, idareye verilme tarihi yerine geçer. (GK m.14/3)
21	Süresi dışında yapılan müracaatta mücbir sebep nedeniyle ek süre hangi şartla ve kimce verilir?	Mücbir sebebin süresi içinde meydana geldiğini kanıtlayan belge ibrazı halinde ilgili gümrük idaresince. (GY m.31/2)
22	GY m.31'e göre mücbir sebep ve beklenmeyen haller nelerdir? ★ 2023	Doğal afetler; kanuni grev ve lokavt; genel salgın hastalık; kısmi/genel seferberlik; devletçe konulan yasak, abluka, savaş hali, terör; ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk; yükümlü firmanın iflası / şahıs firmasında sahibinin ölümü; faaliyetin kamu otoritelerince durdurulması; yükümlünün iradesi dışında önlenemeyecek diğer durumlar. (GY m.31/3)

Sürenin Durduğu Haller ve Süre Uzatımı (GY m.76)

#	Soru	Cevap
23	Gümrüğe sunulan eşyanın GOİK'e tabi tutulma işlemleri hangi sürelerde tamamlanmalıdır?	GK m.46/2'de belirtilen yirmi veya kırkbeş günlük sürelerde. (GY m.76/1)
24	Yirmi veya kırkbeş günlük sürelerin hesabında hangi süreler dikkate alınmaz ve sonrasında ne olur?	Adli veya idari takibat nedeniyle geçen süreler ile uygunluk belgesi, kontrol belgesi, ithal lisansı, izin yazısı, gözetim belgesi, tahlil raporu gibi belgelerin alınması sırasında geçen süreler; işlem sonuçlanınca kalan süre verilir. (GY m.76/1)
25	Eşyanın tasfiyelik hale gelip gelmediğinin tespitinde bu süreler nasıl dikkate alınır?	Re'sen dikkate alınır. (GY m.76/2)
26	Süreyi durduran sebeplere dayanılarak tasfiyelik tespit ve tahakkuk belgelerinin iptali için başvuru ne zamana kadar yapılabilir?	İhale ilanının yayımlandığı veya perakende satış ya da tahsis kararının alındığı tarihe kadar; sonraki başvurular değerlendirilmez. (GY m.76/2)
27	GK m.46/2'deki süreler kimce ve hangi başvuru üzerine uzatılır?	Gümrük müdürlüklerince; ilgilinin kanuni süre veya ek sürenin bitiminden önce yaptığı yazılı başvuru üzerine. (GY m.76/3)
28	GY m.76'ya göre hangi süre uzatım taleplerinde gerekçe belirtilmesi şarttır?	Bir ayı aşan süre uzatım taleplerinde. (GY m.76/3)
29	Süre uzatım başvurularında hangi tarih esas alınır?	Kayıtlı posta (taahhütlü/APS) veya kayıtlı kargo: dilekçenin postaya/kargoya verildiği tarih; kayıtsız posta veya doğrudan başvuru: gümrük idaresinin kaydına giriş tarihi. (GY m.76/4)

Süre Uzatım Taleplerinin Değerlendirilmesi (Tebliğ (Süre Değişimi) Seri No: 2 m.2)

#	Soru	Cevap
30	Tebliğe göre gümrük müdürlüklerince süre uzatımında gerekçe ne zaman aranır?	Otuz güne kadar gerekçe aranmaz; otuz günü aşan taleplerde gerekçe belirtilmesi ve kanıtlayıcı belge sunulması şarttır. (Tebliğ (Süre Değişimi Seri No: 2) m.2/1)
31	Süre uzatım talebi ne zaman ve nasıl yapılmalıdır; süresinde yapılmayan talep ne olur?	Sürelerin bitiminden önce yazılı olarak; süresinde yapılmayan talepler reddedilir. (Tebliğ (Süre Değişimi Seri No: 2) m.2/2)
32	Gümrük müdürlükleri süre uzatım taleplerini ne kadar sürede sonuçlandırır?	Dilekçenin kayıtlarına girdiği tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde. (Tebliğ (Süre Değişimi Seri No: 2) m.2/2)
33	Süre uzatımı hangi aşamalarda verilebilir?	Özet beyan kapsamı eşyanın GOİK'e tabi tutulmasından önce verilebileceği gibi, GOİK'e tabi tutulmasını müteakip beyanname tescilinden sonra da. (Tebliğ (Süre Değişimi Seri No: 2) m.2/4)
34	Verilen süre uzatımından sonra tekrar süre uzatımı talep edilebilir mi?	Evet; (1/b) hükümleri doğrultusunda, bir önceki sürenin bitiminden önce olmak şartıyla. (Tebliğ (Süre Değişimi Seri No: 2) m.2/5)

#	Soru	Cevap
35	Verilen süre uzatımları hangi tarihten itibaren başlatılır?	Yasal sürenin bitiminden sonraki gün itibariyle. (Tebliğ (Süre Değişimi Seri No: 2) m.2/6)
36	Otuz günü aşan süre uzatım talebi reddedilirse ne olur?	Talebin GK m.46'daki süreleri durdurduğu kabul edilir, kalan süre bildirilir; ancak ikinci veya sonraki dilekçeler kalan süreyi tekrar durdurmaz. (Tebliğ (Süre Değişimi Seri No: 2) m.2/7)

İzin Belgelerinin Saklanması (GY m.318)

#	Soru	Cevap
37	İzin başvuruları ve ekleri kimce, ne kadar süre ve hangi tarihten itibaren saklanır?	İzni veren merci tarafından izin belgesiyle birlikte beş yıl; antrepo izninde iznin iptal edildiği/geri alındığı, diğer ekonomik etkili rejimlerde iznin sona erdiği takvim yılı sonundan itibaren. (GY m.318/1)
38	İzin başvurusu reddedilir, feshedilir veya iptal edilirse ret kararı ve ekleri ne kadar saklanır?	Reddedildiği, feshedildiği veya iptal edildiği takvim yılı sonundan itibaren beş yıl. (GY m.318/2)

Sık Karıştırılanlar

Belge saklama **5 yıl**; süre tescil / gözetim sonu / rejim sonu / serbest bölgeden çıkış **yılı** **sonundan** işler (**başından değil**). İzin belgeleri de (GY m.318) **5 yıl**, ilgili **takvim yılı sonundan**.
 Gerekçe şartı: GY m.76/3'e göre **bir ayı aşan** taleplerde gerekçe şart; Tebliğ (Seri No: 2)'ye göre **otuz güne kadar gerekçe aranmaz**, otuz günü aşanlarda **gerekçe + kanıtlayıcı belge** gerekir.
 Başvuru tarihi: **taahhütlü/APS veya kayıtlı kargo** → **postaya/kargoya verildiği tarih**; **kayıtsız posta veya elden** → **idarenin kaydına giriş tarihi**.
 Resmi tatile rastlayan süre **ilk işgününün mesai bitiminde** biter; ayla belirlenen sürede tekabül eden gün yoksa **ayın son günü** mesai bitiminde biter.
 Mücbir sebepte süre sebep ortadan kalkıncaya kadar **işlemez**; adli/idari takibat ve belge alımında süre **durdurulur**, işlem bitince **kalan süre** verilir. Süre uzatımı **yasal sürenin bitiminden sonraki gün** başlar; talep **en geç 3 iş günü** içinde sonuçlandırılır.
 Yetki: sorun/tereddüt giderme ve kriz hali girişleri → **Bakan**; risk yönetimi çerçevesi ve müşavirle tespit usulü → **Müsteşarlık**; basitleştirme, risk verileri ve gizli bilgi usulleri → **yönetmelik**.